

[illegible]

第十六条 公务员职务分为领导职务和非领导职务。

非领导职务层次在厅局级以下设置。

我国的行政级别虽然有成文法对名称、层次有所规定，但具体什么机构配置什么级别的领导，并没有立法规定，属于宪法惯例。而行政级别与行政区划**在名称上**所没有对应的，就是“厅局级”，**其实质上**对应了我国暗藏在“省”和“县”之间的地级行政区。

补充：我国行政区划代码标准（GB/T 2260-2007），也就是大家身份证号的前六位，其采用了省-地-县-乡的四级的标准，与行政级别对应。

3.1 行政区划数字代码（简称数字码）采用三层六位层次码结构，按层次分别表示我国各省（自治区、直辖市、特别行政区）、市（地区、自治州、盟）、县（自治县、县级市、旗、自治旗、市辖区、林区、特区）。

3.2 数字码码位结构从左至右的含义是：

第一层即前两位代码表示省、自治区、直辖市、特别行政区。

第二层即中间两位代码表示市、地区、自治州、盟、直辖市所辖市辖区/县汇总码、省（自治区）直辖县级行政区划汇总码，其中：

——01～20、51～70 表示市，01、02 还用于表示直辖市所辖市辖区、县汇总码；

——21～50 表示地区、自治州、盟；

——90 表示省（自治区）直辖县级行政区划汇总码。

第三层即后两位表示县、自治县、县级市、旗、自治旗、市辖区、林区、特区，其中：

——01～20 表示市辖区、地区（自治州、盟）辖县级市、市辖特区以及省（自治区）直辖县级行政区划中的县级市，01 通常表示市辖区汇总码；

——21～80 表示县、自治县、旗、自治旗、林区、地区辖特区；

——81～99 表示省（自治区）辖县级市。

理解宪法第三十条，关键在于理解出现五次的“市”

第三十条 中华人民共和国的行政区域划分如下：

（一）全国分为省、自治区、**直辖市**；

（二）省、自治区分为自治州、县、自治县、**市**；

（三）县、自治县分为乡、民族乡、镇。

直辖市和**较大的市**分为区、县。自治州分为县、自治县、**市**。自治区、自治州、自治县都是民族自治地方。

直辖市

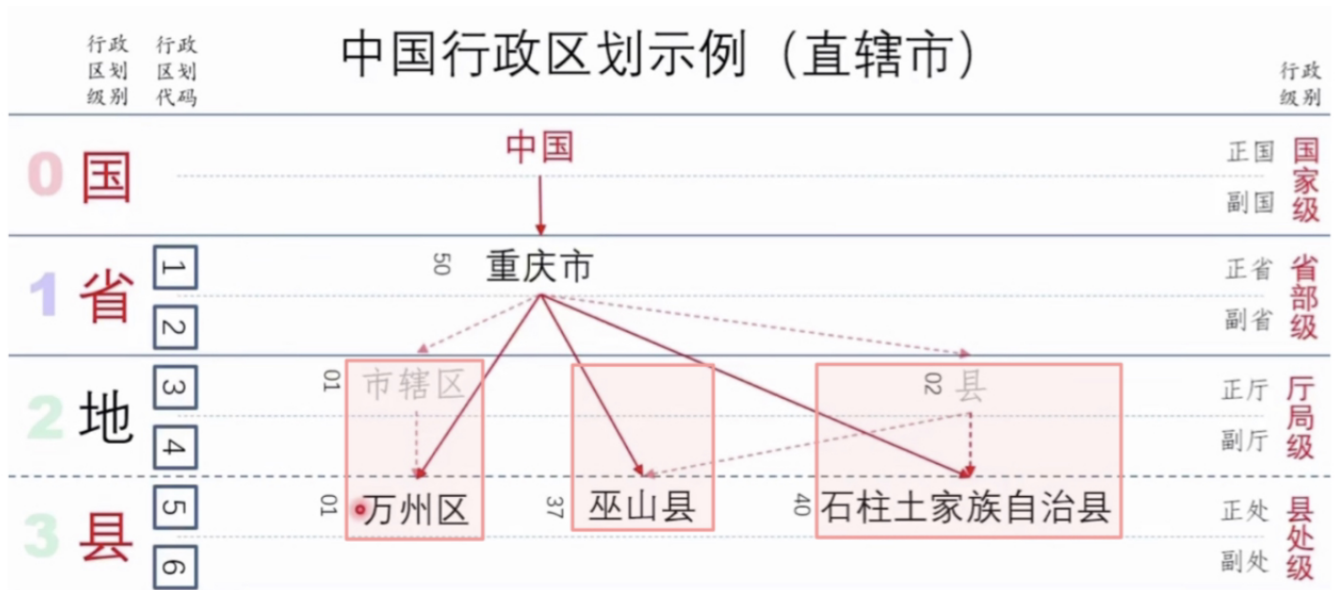
全国分为直辖市——直辖市分为区、县

这是相对清楚的，也在字面上符合了宪法三十条“省-县-乡”三级行政区划

要注意的是，直辖市下辖的区、县，在区划级别上与普通的区、县相同，但是行政级别整体提高（也就是图中红色晕影的含义）。

但是区划代码代表地级行政区的第3、4位怎么办呢？

市辖区，用 01 代替；市辖县，用 02 代替



省、自治区分为的市

（二）省、自治区分为自治州、县、自治县、市；

这里的“市”的含义就相当丰富了。

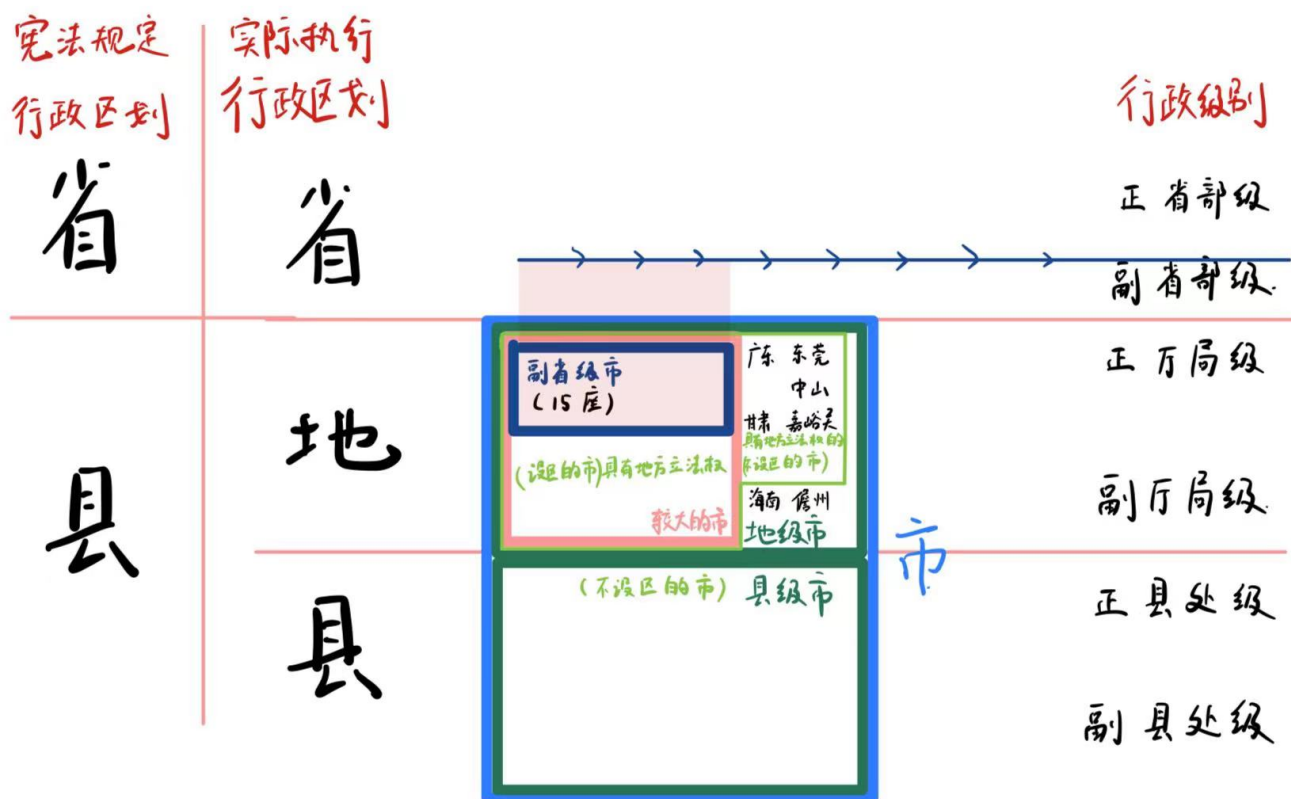
红色晕影代表“副省级市的行政级别高配副省级”

副省级市的**区划级别**，狭义上是宪法层面的“县”级，广义上是“地”级

副省级市的**行政级别**，是副省级，地方行政主官为副省部级。

实际执行中的地级市、县级市，都属于宪法规定的省、县、乡三级中的“县”级行政区划

实际执行中，省下辖“地级市”，“地级市”代管“县级市”（因为县级市作为“市”，本身是应该由省下辖的，所以需要起一个“代管”的名字来使其符合宪法规定的三级行政区划）



较大的市

较大的市分为区、县

这里的“较大的市”，狭义上来讲是一个法律概念，是国务院分四次共批准了19个“较大的市”。

唐山市、吉林市、大同市、包头市、大连市、鞍山市、抚顺市、齐齐哈尔市、无锡市、淮南市、青岛市、洛阳市、重庆市（1997年直辖后不再是“地级市”）、宁波市、邯郸市、本溪市、淄博市、苏州市、徐州市。

设立“较大的市”是为了解决地级市立法权而于1982年创设。非省会地级市一旦获得“较大的市”地位，就拥有了地方立法权。

广义上来说，那就是主观认为的“比较大的市”，可以被认为成实际执行的“地级市”。随着2015年立法法修改，过去49个较大的市才享有的地方立法权，草案扩大至全部282个设区的市。宪法中的“较大的市”宜采用广义的解释，其作为法律概念逐渐成为历史名词，被立法法中的“设区的市”替代。

《中华人民共和国立法法》在2015年修改，删除原条款“本法所称较大的市是指省、自治区的人民政府所在地的市，经济特区所在的市和经国务院批准的较大的市”。“较大的市”专指经国务院据《地方组织法》规定在1984年到1993年间已经批准的“较大的市”。《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》在2015年的修改，将原条款中的“省、自治区的人民政府所在地的市和经国务院批准的较大的市”修改为“设区的市”。全文再无“较大的市”概念。

值得注意的是，我国目前存在东莞、中山、嘉峪关、儋州四个“直筒子市”，即未设县级行政区、直接管辖乡级行政区的地级市。立法法在修改时，全国人大常委会在决定中提到

广东省东莞市和中山市、甘肃省嘉峪关市、海南省三沙市，比照适用本决定有关赋予设区的市地方立法权的规定。

随着三沙市于2020年设立西沙区、南沙区，它不已再是“直筒子市”了

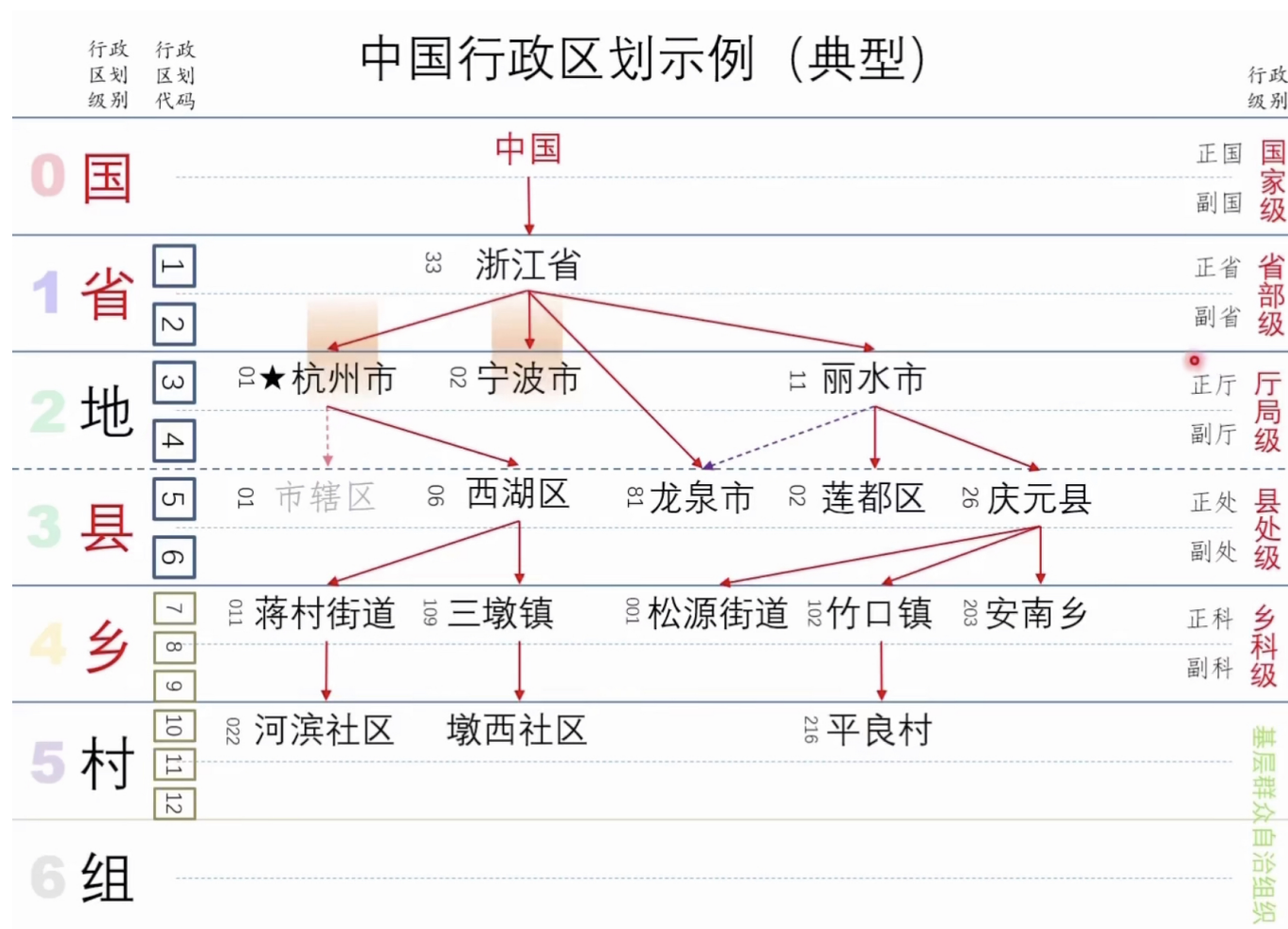
由此可见，海南省儋州市是我国目前唯一没有地方立法权的地级市。

可以发现，2014年以前，已经出现了许多“不是‘较大的市’的地级市下辖‘县’”的情况，笔者认为这种做法严格来讲是违反宪法的。

（笔者认为这件事的逻辑是这样：国务院既然基于《地方组织法》明确了“较大的市”的范围，宪法中的“较大的市”就不可以随意扩大解释，普通的地级市也就不可以下辖县，而2015年之后随着《立法法》和《地方组织法》修改，其法律位阶高于国务院规章，国务院之前基于《地方组织法》对于“较大的市”的批复也就不存在现实意义了。自此之后，《宪法》中的“较大的市”就可以扩大解释。）

授予了地方立法权，所以修改立法法也是整理我国法律体系，使其成为有机统一整体的重要举措。

下图为我国典型的行政区划示例，可见浙江省下辖的龙泉市（县级市）由丽水市代管，庆元县由丽水市下辖。



第1版，2021年7月4日

制作：鸭梨大学 @ bilibili

自治州分为的市

自治州分为的“市”都是上文中提到的县级市。

附录

这里列举一些较为少见的情况。

省直辖的县级行政区（县级市、县、林区、特区）

其实县级行政区本就应该由省直辖，不过随着地级市代管之风盛行，成为了另类。

省级行政区	县级行政区
河南省	济源市
湖北省	仙桃市、潜江市、天门市、神农架林区
海南省	五指山市、琼海市、文昌市、万宁市、东方市、定安县、屯昌县、澄迈县、临高县、白沙黎族自治县、昌江黎族自治县、乐东黎族自治县、陵水黎族自治县、保亭黎族苗族自治县
新疆维吾尔自治区	石河子市、阿拉尔市、图木舒克市、五家渠市、北屯市、铁门关市、双河市、可克达拉市、昆玉市、胡杨河市、新星市、白杨市

其中，神农架林区，是我国目前仅存的“林区”。

除此之外，贵州省六盘水市六枝特区是我国目前仅存的“特区”（县级）。

特殊的乡级行政区（苏木、民族苏木）

均位于内蒙古自治区，有153个苏木和1个民族苏木（陈巴尔虎旗的鄂温克民族苏木）

区公所

《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第六十八条 省、自治区的人民政府在必要的时候，经国务院批准，可以设立若干派出机关。 县、自治县的人民政府在必要的时候，经省、自治区、直辖市的人民政府批准，可以设立若干区公所，作为它的派出机关。 市辖区、不设区的市的人民政府，经上一级人民政府批准，可以设立若干街道办事处，作为它的派出机关。

县级行政区下额外设立高于乡级行政区的区公所，目前仅剩两例： 河北省张家口市涿鹿县南山区公所：下辖3镇、1乡； 新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县奎依巴格区公所：下辖1镇、2乡。

其特殊之处在于，这是一个介于乡级行政区和县级行政区之间的行政区划，而大家熟知的街道办事处和乡平级。

县级行政区不下辖乡的情况

浙江省龙港市（县级市）： 不设立乡镇、街道，直辖行政村。 海南省三亚市海棠区、吉阳区、天涯区、崖州区。

直辖市下面跳过了地级行政区，“直筒子市”下面跳过了县级行政区，同样也有县级行政区下面跳过了乡级行政区，就是上述情况。